

1501910-17.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

CLEBER NETO DE FREITAS SILVA

Vistos.

CLEBER NETO DE FREITAS SILVA foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 23h30, na Avenida Celso Garcia, próximo ao numeral 300, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501910-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501910-17.2022.8.26.0228 - c. 2022/000143

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

CLEBER NETO DE FREITAS SILVA

Vistos.

CLEBER NETO DE FREITAS SILVA foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 23h30, na Avenida Celso Garcia, próximo ao numeral 300, Tatuapé, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), em face da vítima Edwin Apaza Quispe, um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo J7, avaliado em R\$ 800,00, e o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, tudo conforme boletim de ocorrência de fls. 9/11. Recebida a denúncia, a ré foi citada e apresentou defesa preliminar. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado. Na fase do artigo 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), bem como pela prova oral colhida.

Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o acusado negou a prática do delito. Afirmou que estava caminhando pela rua, quando a vítima nele esbarrou, vindo em sua direção para agredi-lo; reagiu e agrediu a vítima. A vítima e sua esposa estavam embriagadas. No momento, estava sozinho e não ameaçou a vítima com faca. Foi abordado pelos policiais quando estava saindo de uma casa de prostituição que frequenta. Já foi processado por furto. É solteiro e tem filhos. Não conhecia a vítima e os policiais.

A versão do acusado não se sustenta, eis que não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Na fase policial, a vítima Edwin afirmou que caminha pelo local com sua esposa e filha, quando dois indivíduos se aproximaram, estando um de bicicleta e outro a pé; este apontou-lhe uma faca e exigiu a entrega do cel e demais pertences; entregou tudo ao indivíduo que estava na bicicleta, o qual se evadiu. Após, o indivíduo armado passou a agredi-lo com socos e chutes, evadindo-se também, ingressando numa casa de prostituição. Pelas imediações, encontrou policiais militares e noticiou o ocorrido, apontando o local onde estaria o roubador. Os policiais ali ingressaram e prenderam o sujeito, que foi por ele reconhecido com absoluta certeza como sendo o roubador que lhe apontou a faca.

As testemunhas Alex Venancio da Silva e Gildo de Brito Silva, policiais militares, confirmaram o relato feito pela vítima. Afirmaram, em suma, que faziam patrulhamento de rotina, quando foram abordados pela vítima, que noticiou ter sido roubada por dois indivíduos, estando um deles de bicicleta. A vítima ainda narrou que um dos roubadores havia entrado numa casa de prostituição próxima, apontando-a aos policiais. A esposa da vítima acompanhou os policiais até o local e ali ingressou logo atrás deles. Assim que viu o réu, apontou-o com absoluta certeza. O réu negou envolvimento no roubo. Questionaram as pessoas que estavam no local e as mesmas disseram que o acusado estava ali fazia pouco tempo. A vítima ainda narrou que os assaltantes a ameaçaram com uma faca e a agrediram fisicamente, estando ela, inclusive, com ferimentos no rosto. O celular roubado não foi encontrado, assim como a faca utilizada no crime.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática criminosa descrita na inicial acusatória. Na fase policial, a vítima fez relato esclarecedor sobre a dinâmica dos fatos e reconheceu o réu com absoluta certeza.

Salienta-se que em crimes dessa natureza a palavra da vítima tem valia diferenciada.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado corroboram a narrativa da vítima feita na fase extrajudicial.

Acionados, lograram êxito em deter o acusado, que foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do delito.

Oportuno salientar que os depoimentos da vítima e dos policiais são perfeitamente válidos, porquanto nada há nos autos a indicar que teriam motivo para incriminar o réu injustamente.

Eventuais divergências ou omissões nos relatos da vítima e testemunhas não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Pouco importa que o réu não tenha sido encontrado com qualquer pertence da vítima, já que esta narrou tê-los entregado ao comparsa do réu, que se evadiu na bicicleta. Da mesma forma, irrelevante que a faca utilizada no crime também não tenha sido localizada em poder do acusado, porquanto é perfeitamente crível e provável que ele a tenha dispensado durante a fuga, ou a tenha escondido na própria casa de prostituição em que foi detido.

Nada mais é necessário para a condenação.

A versão do réu restou isolada nos autos.

Para se livrar da acusação, quis lançar dúvida sobre a idoneidade da vítima, pessoa de bem, que, ao lado de sua esposa e filha, se viu aterrorizada pela ação dos criminosos.

O concurso de agentes é patente. Restou evidenciado, pela prova oral colhida, que o acusado agiu em concurso com outro indivíduo, que se evadiu levando o celular e o dinheiro da vítima. É certo, portanto, que o réu e seu comparsa estavam conluiados para a prática do delito, tendo um aderido à conduta do outro.

A utilização da arma branca também restou comprovada.

Embora a faca não tenha sido apreendida, a vítima asseverou que, quando da ação delitativa, o acusado a utilizou para ameaçá-la, não havendo motivos para supor-se que inventariam tal circunstância.

Frise-se que o julgador é livre para formar seu convencimento de acordo com o contexto probatório carreado aos autos sob o crivo do contraditório, não podendo ficar tolhido em razão da ausência de laudo pericial, se o fato pode ser demonstrado por outro meio de prova.

Não há que se falar em tentativa, eis que a res furtiva não foi recuperada.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado possui antecedente criminal, que será considerado na segunda fase de aplicação da pena, por retratar reincidência.

Assim sendo, fixo a pena no patamar mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente específico (7ª Vara Criminal Central – fls. 32/33).

Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

Frise-se que tal agravante pode ser reconhecida, ainda que não esteja descrita na denúncia, consoante entendimento jurisprudencial (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Criminal: APR 1501810-14.2018.8.26.0548 SP 1501810-14.2018.8.26.0548).

É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: “ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido”.

Sendo duas as agravantes, e considerando que a reincidência do acusado é

específica, elevo de um quarto a pena, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Duas as majorantes, previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal.

Inegável que a presença de duas majorantes deve implicar aumento de pena superior a um terço, sob pena de penalizar o agente que praticou roubo duplamente qualificado com a mesma sanção que seria imposta àquele que comete o delito com apenas uma majorante, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo o princípio da individualização da pena.

Ademais, é evidente que o roubo praticado com utilização de arma branca e em comparsaria certamente reduz muito mais qualquer possibilidade de resistência ou reação por parte das vítimas, proporcionando, por outro lado, maior chance de sucesso dos agentes na empreitada criminosa, justificando, assim, maior exasperação da pena.

Elevo, portanto, a pena de três oitavos, fixando-a em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da sanção, torno definitiva a pena acima fixada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno CLEBER NETO DE FREITAS SILVA, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Não bastasse a quantidade de pena imposta e a reincidência do réu, que recomenda a fixação do regime mais gravoso, é certo que quem pratica crime à mão armada, ainda que seja arma branca, está disposto a utilizá-la, o que revela maior temibilidade na conduta do agente e inegável periculosidade, exigindo severa reprimenda, através da imposição de regime mais rigoroso no cumprimento da pena.

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas também e principalmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente a gravidade concreta do delito, e, também, a reincidência do réu.

Assim sendo, ainda que se considerasse a detração pretendida pela Defesa, o regime inicial fixado seria o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendável no presente caso, consoante a fundamentação acima.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

Os requisitos legais da prisão cautelar ainda se fazem presentes, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a inegável periculosidade do réu.

Além disso, a severidade da pena imposta é forte estímulo à evasão, caso o réu seja colocado em liberdade, o que frustraria a execução da pena e, conseqüentemente, a aplicação da lei penal.

A reiteração criminosa do acusado em crime tão grave deixa evidente que medidas cautelares alternativas à prisão são ineficazes a contê-lo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA